

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יוסף עטאונה

פ/25/3253

הצעת חוק העבירות המינהליות (תיקון – הפחתת תוספת הפיגור על אי-תשלום קנס),

התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 17 בחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו–1985¹, בסעיף 17 –

(1) במקום סעיף קטן (א) יבוא :

"(א) לא שילם אדם קנס מינהלי במועד, לא הודיע כי ברצונו להישפט ולא השיב תשובה כאמור בסעיף 9(ב)(2), תיווסף על הקנס תוספת פיגור בשיעור שלוש חמישים וחמישים אחוזים מן הקנס או מחלקו שלא שולם, לפי העניין ; בתום כל תקופה של ששה חודשים שעברו מן המועד הקבוע – שלושה וחצי אחוזים נוספים מן הקנס או מחלקו כאמור."

(2) בסעיף קטן (א1), במקום "בסעיף 67 לחוק העונשין" יבוא "בסעיף קטן (א)".

דבר ה ס ב ר

חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו–1985 (להלן – החוק) קובע בסעיף 17 הוראות לעניין תוספת פיגורים על קנס מנהלי שלא שולם במועד. על פי הסעיף, לא שילם אדם קנס מינהלי במועד תיווסף על הקנס תוספת פיגור בשיעור כאמור בסעיף 67 לחוק העונשין, התשל"ז–1977. לפי סעיף 67, אם לא שילם אדם קנס במועד תיווסף על הקנס תוספת פיגור בשיעור של חמישים אחוזים מן הקנס או מחלקו שלא שולם ובתום כל תקופה של ששה חודשים שעברו מן המועד – חמישה אחוזים נוספים מן הקנס או מחלקו כאמור. הסדר זה פוגע בחייבים באופן חמור ובלתי מידתי ובהתאם לכך יוצע להפחית את שיעור הריבית הקבועה ביחס לאיחור בתשלום קנסות מנהליים. לפיכך, מוצע לקבוע כי אם לא שילם אדם קנס מינהלי במועד, תיווסף על הקנס תוספת פיגור בשיעור של שלוש וחמישים אחוזים בלבד ובתום כל תקופה של ששה חודשים שעברו מן המועד – שלושה וחצי אחוזים נוספים.

הצעות זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת יונתן משרקי וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/2415) ועל ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/2590). הצעת החוק זהה לפ/25/3253 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.

י" באייר התשפ"ג (01.05.2023)